

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6594/2537

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
นาย วิโรจน์ ธารนัยรุ่งโรจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 327, มาตรา 379, มาตรา 383, มาตรา 811, มาตรา 833,
มาตรา 838

ตามสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลย ระบุชื่อสัญญาว่า "สัญญาตัวแทนจำหน่าย
ปุ๋ย" เรียกโจทก์ว่าตัวการ เรียกจำเลยว่าตัวแทนข้อความในสัญญาข้อหนึ่งใจความว่า
"ตัวแทนสัญญาว่าจะจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในนามของตนเองในราคาและ
เงื่อนไข ดังนี้" สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นสัญญาตัวแทนค้าต่างตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 833 การชำระราคาปุ๋ยจึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 838 วรรคหนึ่ง ซึ่งเมื่อข้อสัญญากำหนดว่าตัวแทนค้าต่างจะต้องรับผิดชอบในหนี้
หรือราคาปุ๋ยต่อตัวการ ดังนั้น ไม่ว่าจำเลยจะได้รับชำระหนี้ค่าปุ๋ยจากผู้ซื้อคือ
เกษตรกรแล้วหรือไม่จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าปุ๋ยที่ค้างแก่โจทก์ มิใช่รับผิดชอบ
เฉพาะกรณีที่ได้รับเงินค่าปุ๋ยมาแล้วเท่านั้น เมื่อคดีฟังได้ว่า มีคนนำเอาสัญญาค้า
ประกันของธนาคารไปจากการครอบครองของโจทก์ โดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมแล้ว
เอาสัญญาค้าประกันปลอมไว้แทนและจำเลยเอาสัญญาค้าประกันภัยฉบับแท้จริงไป
มอบคืนแก่ธนาคาร กรณีจึงมิใช่เรื่องโจทก์เวนคืนหรือมอบหมายให้ผู้ใดเวนคืนหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งสิทธิแก่ธนาคารตามความหมาย
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 327 วรรคสาม เมื่อไม่ปรากฏว่าหนี้
ตามสัญญาค้าประกันได้ระงับลงแล้ว ธนาคารผู้ค้าประกันจำเลยจึงต้องรับผิดชอบ

สัญญาค้ำประกันนั้น สัญญาระบุว่า "ในกรณีตัวแทนผิดนัดไม่ส่งเงินค้ำชำระภายในกำหนด ตัวแทนยินยอมให้ตัวการคิดราคาปุ๋ยอีกตันละ 100 บาทบวกดอกเบี้ยอีกร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเงินเสร็จสิ้น" นั้น การคิดราคาปุ๋ยอีกตันละ 100 บาท และเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีดังกล่าว ย่อมเป็นการกำหนดเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยของเบี้ยปรับ หรือค่าเสียหายซ้อนค่าเสียหายข้อสัญญาดังกล่าว จึงใช้บังคับได้ ดอกเบี้ยซึ่งตัวแทนต้องเสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 811 นั้น กฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอัตราร้อยละเท่าใดซึ่งโจทก์มีสิทธิได้เพียงในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ไม่ถึงร้อยละ 15 ต่อปีเมื่อสัญญากำหนดให้ใช้ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกำหนดเบี้ยปรับอย่างหนึ่งซึ่งศาลชอบที่จะกำหนดให้โจทก์ใช้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี อันเป็นอัตราที่เหมาะสมได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยสูตร 16-20-0 ของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันความรับผิดชอบตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 รับมอบปุ๋ยไปจากโจทก์และได้จำหน่ายปุ๋ยให้เกษตรกรหลายรายและชำระเงินล่วงหน้าตันละ 215 บาท หรือร้อยละ 5 ให้โจทก์ ส่วนเงินที่ค้างชำระเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 10,859,049.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 7,524,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาตัวแทน จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ ค่าปุ๋ยเพิ่มต้นละ 100 บาท เป็นค่าปรับ โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 7,524,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 7,524,000 บาท นับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2528 ซึ่งเป็นวันนัดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 3,335,049.01 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในข้อที่ว่าตามข้อความในสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าปุ๋ยให้แก่โจทก์อันจะทำให้จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบหรือไม่นั้นตามสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข 5 ระบุชื่อสัญญาว่า "สัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย" เรียกโจทก์ว่าตัวการ เรียกจำเลยที่ 1 ว่าตัวแทนข้อความในสัญญาข้อ 14 ในความว่า "ตัวแทนสัญญาว่าจะจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในนามของตนเองในราคาและเงื่อนไข ดังนี้" และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 833 บัญญัติว่า "อันว่าตัวแทนคำต่าง คือบุคคลซึ่งในทางการค้าขายของเขาย่อมทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ" เช่นนี้ สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นสัญญาตัวแทนคำต่าง ฉะนั้นสำหรับราคาปุ๋ยจึงต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 838 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้
ไซ้รู้ท่านว่าตัวแทนค้าต่างหาต้องรับผิดชอบต่อการเพื่อชำระหนี้หนี้เองไม่ เว้นแต่จะได้
มีข้อกำหนดในสัญญา ว่าจะต้องรับผิดชอบถึงเพียงนั้น" ซึ่งในกรณีนี้สัญญาระหว่างโจทก์
กับจำเลยที่ 1 ข้อ 15 กำหนดว่า "ตัวแทนสัญญาว่าจะส่งเงินค่าปุ๋ยให้แก่ตัวการ ดังนี้
15.1 ขยายเงินสดให้ส่งทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของทุกเดือนไม่เว้นวันหยุด
ราชการถ้าตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประเพณีนิยม ให้ส่งวันรุ่งขึ้นหลัง
จากวันหยุดได้ 15.2 ขยายเงินเชื่อ ให้ส่งเงินชำระล่วงหน้าทุกวันที่ 15 และวันสิ้น
เดือนของทุกเดือน ส่วนเงินค้างชำระให้ส่งให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาของแต่ละ
สัญญา ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือหยุดตามประเพณี" จึงเป็นกรณีที่มีข้อกำหนดใน
สัญญาเช่า ตัวแทนค้าต่างจะต้องรับผิดชอบในหนี้หรือราคาปุ๋ยต่อตัวการด้วย หากผู้ซื้อคือ
เกษตรกรไม่ชำระตามบทบัญญัติมาตรา 838 วรรคหนึ่ง ฉะนั้น ไม่ว่าจำเลยที่ 1 จะได้
รับชำระหนี้ค่าปุ๋ยจากผู้ซื้อคือเกษตรกรแล้วหรือไม่ จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระเงิน
ค่าปุ๋ยที่ค้างแก่โจทก์ หากไซ้จะต้องรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ได้รับเงินค่าปุ๋ยมาแล้วดังที่
จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่ ส่วนที่จำเลยที่ 2 มิได้คำประกันการชำระเงินค่าปุ๋ย แต่ได้คำ
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่า
ปุ๋ยแก่โจทก์นั้น เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าปุ๋ยต่อ
โจทก์ตามสัญญาข้อ 15 แต่จำเลยที่ 1 มิได้ชำระเงินแก่โจทก์ ซึ่งเป็นการที่จำเลยที่ 1
ผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจำเลยที่ 2 ผู้คำประกันจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว
ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพราะหนี้ระงับแล้ว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 327 นั้นมาตรา 327 วรรคสาม บัญญัติว่า "ถ้า
เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้เวนคืนแล้วไซ้รู้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนี้หนี้
เป็นอันระงับสิ้นไปแล้ว" เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เพียงว่า มีคนนำเอาสัญญาประกัน
เอกสารหมายเลข จ.99 ถึง จ.101 ไปจากการครอบครองของโจทก์โดยโจทก์มิได้รู้เห็น
ยินยอมแล้วเอาสัญญาคำประกันปลอมไว้แทนและจำเลยที่ 1 เอาสัญญาคำประกัน

ฉบับแท้จริงเอกสารหมายเลข 99 หรือ 101 ไปมอบคืนแก่จำเลยที่ 2 กรณีจึงมิใช่เรื่อง
ที่โจทก์เวนคืนหรือมอบหมายให้ผู้ใดเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งสิทธิแก่
จำเลย 2 ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 327 วรรค
สาม ยิ่งกว่านี้บทกฎหมายมาตราดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เมื่อปรากฏจาก
ทางนำสืบของโจทก์แล้วว่า จำเลยที่ 1 กิติ จำเลยที่ 2 กิติ ไม่เคยชำระหนี้ ก็ย่อมหัก
ล้างข้อสันนิษฐานได้ คดีฟังไม่ได้ว่าหนี้ตามสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่
2 ระบุแล้ว จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าปุ๋ยที่ยังค้างอยู่จำนวน 7,524,000
บาท แก่โจทก์

สำหรับประเด็นในเรื่องดอกเบี้ยนั้น ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 15 วรรค
สาม กำหนดว่า "ในกรณีตัวแทนผิดสัญญาข้อ 15.2 ไม่ส่งเงินค้ำชำระภายในกำหนด
ตัวแทนยินยอมให้ตัวการคิดราคาปุ๋ยอีกตันละ 100 บาท บวกดอกเบี้ยอีกร้อยละ 15
ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเงินเสร็จสิ้น" ซึ่งการคิดราคาปุ๋ยอีกตันละ 100
บาทนี้ แม้โจทก์จะนำสืบว่าเป็นเพราะราคาที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ขายนั้นเป็นราคาต่ำ
กว่าต้นทุน เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดจึงต้องคิดเท่าราคาทุนคือคิดเพิ่มอีกตันละ 100 บาท
มิใช่เบี้ยปรับก็ตามแต่การกำหนดในสัญญาเช่นนี้ย่อมเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 และนอกจากให้คิดราคาปุ๋ยอีกตันละ
100 บาท แล้ว สัญญาข้อ 15 วรรคสาม ยังกำหนดต่อไปว่า "บวกดอกเบี้ยอีกร้อยละ
15 ต่อปี" ข้อความตอนนี้ ก็เป็นการกำหนดเบี้ยปรับอีกด้วย ซึ่งไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายใดห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยของเบี้ยปรับ หรือค่าเสียหายซ้อนค่าเสียหายดังที่
จำเลยที่ 2 กล่าวอ้าง ข้อสัญญาดังกล่าวจึงใช้บังคับได้

ส่วนจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยในอัตราเท่าใดนั้นศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
ว่าข้อสัญญานี้เป็นการกำหนดเบี้ยปรับแต่สูงเกินส่วน จึงได้กำหนดให้จำเลยที่ 2 ชำระ
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ควรจะได้รับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

ตามที่กำหนดในสัญญาเอกสารหมาย จ.5 โดยอ้างว่าราคารับที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ขายนี้นั้นเป็นราคาต่ำกว่าต้นทุนเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจึงกำหนดราคาให้ชำระเพิ่มอีก ต้นละ 100 บาทเท่าราคาทุน จำเลยที่ 1 ไม่ชำระจึงเป็นการเอาเงินของตัวการไปใช้ ต้องชำระดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 811 มิใช่เบี้ยปรับ ศาลฎีกาเห็นว่า ดอกเบี้ยตามบทกฎหมายที่โจทก์อ้าง กฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่าเป็น อัตราร้อยละเท่าใด ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้เพียงในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ไม่ถึงร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อสัญญาเอกสารหมาย จ.5 กำหนดให้ใช้ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการ กำหนดเบี้ยปรับอย่างหนึ่งนั่นเอง และเมื่อคำนึงถึงทางได้เสียของโจทก์แล้วเห็นว่า เบี้ยปรับที่กำหนดไว้นี้สูงเกินส่วน ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ใช้ในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีจึงเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ